

Al contestar cite: 2022-01-090001
N° Radicado: 2022-01-090001
Fecha: 23/02/2022 12:25
Remitente: 900445194-EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S. EN REORGANIZACION
Folios: 1 Anexos: SI

Fecha: jueves, 17 de febrero de 2022 (09:38)
Remitente: liliana.rueda@equimsas.com
Asunto: EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S EN REORGANIZACIÓN - NIT. 900.445.194-5 - Expediente.: 93720

Cuerpo:
Bucaramanga, 17 de febrero de 2022

Doctor
JOHANN ALFREDO MANRIQUE GARCIA
Intendente Regional Bucaramanga
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Ref.: **EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S EN REORGANIZACIÓN - NIT. 900.445.194-5**

Expediente.: **93720**

Asunto.: **TEXTO DEL ACUERDO DE REORGANIZACION TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL DESPACHO EN AUDIENCIA DE CONFIRMACION**

Atentamente,

LUIS HERNANDO SANDOVAL BLANCO
C.C. 5.554.188 de Bucaramanga
Representante Legal con funciones de Promotor
Equim Equipos y Montajes S.A.S en Reorganización

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Liliana Rueda Serrano
Dep. de Contabilidad
Tel. (57) 7- 6714412-05
liliana.rueda@equimsas.com

Calle 16 N.10-42 Barrio Gaitán
Bucaramanga, Santander

www.equimsas.com

"No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero".

Bucaramanga, 17 de febrero de 2022

Doctor
JOHANN ALFREDO MANRIQUE GARCIA
Intendente Regional Bucaramanga
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
webmaster@supersociedades.gov.co

Ref.: **EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S EN REORGANIZACIÓN - NIT. 900.445.194-5**

Expediente.: **93720**

Asunto.: **TEXTO DEL ACUERDO DE REORGANIZACION TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL DESPACHO EN AUDIENCIA DE CONFIRMACION**

LUIS HERNANDO SANDOVAL BLANCO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.554.188 de Bucaramanga, actuando en calidad de **PROMOTOR** de la sociedad de la referencia, allego acuerdo de reorganización debidamente ajustado teniendo en cuenta la observación efectuada por el despacho en audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización celebrada el día dieciséis (16) de febrero de 2022, en lo referente a lo establecido en clausula décima primera – medidas cautelares.

Atentamente,

LUIS HERNANDO SANDOVAL BLANCO
C.C. 5.554.188 de Bucaramanga
Representante Legal con funciones de Promotor
Equim Equipos y Montajes S.A.S en Reorganización

EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S EN REORGANIZACIÓN
NIT. 900.445.194-5

ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
LEY 1116 DE 2006

ANTECEDENTES

La Sociedad **EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S EN REORGANIZACIÓN**, identificada con **NIT. 900.445.194-5**, en adelante el **DEUDOR**, con domicilio en la Calle 16 No. 10-42 Barrio Gaitán de la ciudad de Bucaramanga, con Matrícula Mercantil No. 05-208544-16 del 22 de junio de 2011 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, está debidamente facultada por las normas del proceso concursal para celebrar el presente Acuerdo de Reorganización Empresarial.

Las actividades económicas y comerciales de la Sociedad **EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S EN REORGANIZACIÓN** son las de fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial N.C.P. y transporte de carga por carretera.

La crisis financiera de la Sociedad **EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S EN REORGANIZACIÓN** sobrevino por hechos inesperados y negativos a su actividad económica, como se explicó ampliamente en el texto de la solicitud de admisión al proceso de Reorganización, en donde se hizo una memoria explicativa de las causas que llevaron a la situación de insolvencia al **DEUDOR**, incumpliendo las obligaciones dinerarias pactadas a su cargo, resaltando las altas tasas de interés, que conllevaron al **DEUDOR** a tener una grave crisis económica, considerando como única posibilidad de viabilidad en su actividad económica, el llegar a un acuerdo de Reorganización con sus acreedores según lo preceptuado por la Ley 1116 de 2006.

La solicitud de admisión a Proceso de Reorganización, regulado por la Ley 1116 de 2006, fue admitida por la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – INTENDENCIA REGIONAL BUCARAMANGA – con Expediente 93720,** mediante Auto No. 640-000457 de fecha dieciséis (16) de marzo de 2021 con Radicado No. 2021-06-001209, notificado por estados el día diecisiete (17) de marzo de 2021, designando como promotor al mismo Representante Legal de la Sociedad, **LUIS HERNANDO SANDOVAL BLANCO.**

En cumplimiento del trámite establecido en la citada Ley 1116 de 2006, se cumplieron las siguientes fases:

1. **Presentación de la solicitud:** La Sociedad **EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S EN REORGANIZACIÓN**, presentó la solicitud de admisión a Proceso de Reorganización, mediante petición escrita de fecha veintiséis (26) de febrero de 2021 con Radicado No. 2021-06-000924.

2. **Admisión:** Por Auto No. 640-000457 con Radicado No. 2021-06-001209 de fecha dieciséis (16) de marzo de 2021, el **DEUDOR**, Sociedad **EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S** fue admitido al Proceso de Reorganización, en los términos y formalidades de la Ley 1116 de 2006.

3. **Publicidad:** Mediante aviso fijado el día dieciocho (18) de marzo de 2021 en un lugar público de la **Intendencia Regional Bucaramanga** de la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, informó acerca del inicio del proceso de Reorganización del **DEUDOR**, durante el término de cinco (5) días, desfijándose el día veinticinco (25) de marzo de 2021. Dicho aviso se encuentra fijado también en la sede del **DEUDOR,** ubicada en la Calle 16 No. 10-42 Barrio Gaitán de la ciudad de Bucaramanga, desde el momento de su expedición.

4. **Información:** Según lo ordenado por Auto admisorio en su numeral undécimo (11), el **PROMOTOR**, presentó los proyectos de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto ante la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – INTENDENCIA REGIONAL BUCARAMANGA**, el día veintisiete (27) de mayo de 2021 con Radicado No. 2021-01-363486.

5. **Traslado:** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1116 de 2006, modificado por el artículo 36 de la Ley 1429 de 2010, la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – INTENDENCIA REGIONAL BUCARAMANGA**, efectúo traslado a las partes del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto, por un término de cinco (5) días, que comenzó a correr el día dos (2) de junio de 2021 y finalizó el día nueve (9) de junio de 2021.

6. **Conciliaciones:** El Representante Legal de la sociedad deudora se allanó a las objeciones presentadas por los acreedores **BANCOLOMBIA S.A** y **BANCO DAVIVIENDA S.A.**

7. **Reconocimiento de créditos:** Mediante Auto No. 640-001550 de fecha nueve (9) de septiembre de 2021 con Radicado No. 2021-06-004456, la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – INTENDENCIA REGIONAL BUCARAMANGA,** aprobó los créditos calificados y graduados, estableció los derechos de voto por cada acreedor y empezó a correr el término para la celebración del acuerdo de reorganización.

CLÁUSULA PRIMERA. - SUSCRIPTORES DE ACUERDO: Son suscriptores del **ACUERDO**:

1. **EL DEUDOR: EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S EN REORGANIZACIÓN,** identificada con **NIT. 900.445.194-5**, en adelante el **DEUDOR**.

2. **LOS ACREEDORES:** Son los titulares de créditos ciertos y obligaciones a cargo del **DEUDOR** que han sido calificados y graduados con sus respectivos derechos de voto, aprobados y reconocidos por la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - INTENDENCIA REGIONAL BUCARAMANGA.**

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO: Tiene por finalidad la reestructuración de la totalidad de las obligaciones contraídas y pendientes de pago con anterioridad al día de la admisión al proceso de reorganización empresarial; esto es, el dieciséis (16) de marzo de 2021, a cargo de **EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S EN REORGANIZACIÓN**, para lo cual se hace necesario que asuma los compromisos y obligaciones aquí contenidos, tendientes a mejorar sus condiciones financieras, su estructura administrativa y la capacidad de pago necesarios para atender debidamente sus compromisos con proveedores, entidades fiscales, así como con sus trabajadores y clientes y así poder implementar los mecanismos necesarios para mantener su viabilidad.

El presente **ACUERDO DE REORGANIZACIÓN** contiene estipulaciones de carácter general, en forma que no queda excluido ningún crédito reconocido o admitido y se respetará para efectos del pago, la prelación, los privilegios y preferencias establecidas en la Ley en consonancia a lo preceptuado en el artículo 34 de la Ley 1116 de 2006.

CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGATORIEDAD Y EFECTOS DEL ACUERDO: El presente **ACUERDO**, por contar con los votos favorables de un número plural de **ACREEDORES**, en el porcentaje exigido en la Ley 1116 de 2006, obliga a todos los **ACREEDORES** del **DEUDOR**.

El **DEUDOR** no estará sometido a renta presuntiva por los tres (3) primeros años contados a partir de la fecha de confirmación del **ACUERDO**, de conformidad con lo estipulado en el parágrafo 1 del artículo 40 de la Ley 1116 de 2006.

El **DEUDOR** tendrá derecho a solicitar la devolución de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta que se le hubiere practicado por cualquier concepto desde el mes calendario siguiente a la fecha de confirmación del **ACUERDO DE REORGANIZACIÓN** y durante un máximo de tres (3) años contados a partir de la misma fecha, de conformidad con lo estipulado en el Parágrafo 2 del artículo 40 de la Ley 1116 de 2006 y normas legales correspondientes.

CLÁUSULA CUARTA. - VIGENCIA. Este **ACUERDO** estará vigente durante un término total de diez (10) años, contados a partir de la fecha de confirmación del **ACUERDO** por parte de la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – INTENDENCIA REGIONAL BUCARAMANGA**, contemplando un año (01) año de periodo de gracia.

CLÁUSULA QUINTA. - DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación, ejecución e interpretación de este **ACUERDO DE REORGANIZACIÓN**, se adoptan las siguientes definiciones:

EL ACUERDO: Convención celebrada entre la Sociedad **EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S EN REORGANIZACIÓN** y sus acreedores, que permitirá establecer las condiciones para atender sus obligaciones dinerarias dentro de los términos y condiciones que en él se establecen. Entiéndase por tal, texto del presente Acuerdo de Reorganización, junto con los Anexos que formen parte de él por así haberse expresado en el mismo.

LOS ACREEDORES: Son todas las personas que tienen la condición de Acreedores según se indica en la cláusula primera de este **ACUERDO**.

DERECHOS DE VOTO: Son los titulares de créditos ciertos y obligaciones a cargo del **DEUDOR** que han sido calificados y graduados, estableciendo los derechos de voto, por la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - INTENDENCIA REGIONAL BUCARAMANGA.**

VOTOS FAVORABLES: Para los efectos previstos en el artículo 31 y demás artículos en la Ley 1116 de 2006 que los contemplen, serán considerados como votos favorables para la celebración del Acuerdo de Reorganización, los correspondientes a un número plural de acreedores que representen por lo menos la mayoría exigida en la Ley que regula este tipo de procesos.

FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACUERDO: Se entiende el día, mes y año, en que se compartió a los acreedores de manera electrónica (correo) y se puso en consideración el acuerdo de reorganización, haciendo parte integral del texto del acuerdo el cuadro resumen de la votación del acuerdo y los respectivos votos, siendo ésta el día veinticuatro (24) de diciembre de 2021.

FECHA DE CONFIRMACIÓN DEL ACUERDO: Es la fecha en que la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - INTENDENCIA REGIONAL BUCARAMANGA**, en audiencia convocada para tal efecto, confirme la celebración del **ACUERDO** en los términos del Artículo 35 de la Ley 1116 de 2006, siendo ésta el dieciséis (16) de febrero de 2022.

TASA DEL ACUERDO: La tasa del presente acuerdo será del seis (6) por ciento efectivo anual durante el desarrollo del presente acuerdo de Reorganización.

DURACIÓN: Tiempo que transcurrirá entre el inicio de lo pactado en el presente acuerdo de reorganización y su terminación. El presente **ACUERDO** tendrá una duración total de diez (10) años, el cual incluye un (1) año de periodo de gracia y nueve (9) años para el pago de capital con el reconocimiento de una tasa de interés del 6% E.A, intereses que se reconocerán desde la fecha de inicio del período de gracia sobre saldos adeudados de las obligaciones calificadas y graduadas, entendiéndose que los pagos por capital e intereses se efectuarán transcurrido el

periodo de gracia, a partir de la fecha de confirmación del **ACUERDO**.

PASIVO A REESTRUCTURAR: Es el total de las acreencias por concepto de capital reconocidas por la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - INTENDENCIA REGIONAL BUCARAMANGA**, las cuales ascienden a **TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 3.577.763.877) M/CTE.**

INDEXACIÓN: Procedimiento por el cual se aplica la modalidad de mantener constante en el tiempo el valor de la acreencia.

PERIODO DE GRACIA: Período durante el cual el **DEUDOR** no deberá pagar ninguna cuota por concepto de capital e intereses.

INTERESES: Costo del deudor a favor de los acreedores sobre los saldos de capital de las obligaciones reconocidas dentro del proceso desde el momento de la confirmación del Acuerdo de Reorganización hasta el momento de su pago.

PERIODICIDAD PAGOS DE CAPITAL: Las cuotas determinadas en el presente acuerdo de reorganización para el pago de capital con los respectivos intereses serán mensuales.

LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS PAGOS: De conformidad con lo previsto en el artículo 876 del Código de Comercio, ante el silencio en un negocio jurídico de naturaleza mercantil, el domicilio para el pago de obligaciones dinerarias, salvo estipulación en contrario, deberá cumplirse en el lugar del domicilio que tenga el acreedor al tiempo del vencimiento y las demás contenidas en la norma ibídem.

CLÁUSULA SEXTA. - CLASIFICACIÓN DE LOS ACREEDORES. Para efectos del pago de los créditos y del ejercicio del derecho de voto, los acreedores titulares de los mismos, se han clasificado en el presente **ACUERDO DE REORGANIZACIÓN**, en las siguientes clases:

A) Para los efectos de la calificación y graduación de créditos, según lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1116 de 2006, reconocimiento de créditos, de asignación de derechos de voto, las clases de acreedores en este proceso, según el orden de prelación estipulado en el Titulo XL, del Libro Cuarto del Código Civil Colombiano, es el siguiente:

CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS

6.1 PRIMERA CLASE – ACREENCIAS LABORALES: A esta clase pertenecen los créditos causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, cesantías, demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Esta clase asciende a la suma de **VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN**

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 26.931.544) M/CTE. Pertenecen a esta clase, los siguientes acreedores:

ACREENCIAS LABORALES - ART. 2495 C. CIVIL	IDENTIFICACIÓN	VALOR TOTAL RECONOCIDO
ALVARO CASTRO ENCISO	91.283.103-5	1.047.706
ANDERSON AMADOR BALLESTEROS	1.098.732.044-2	295.713
ANDREA CAROLINA DIAZ NIÑO	63.542.940-3	1.609.228
CARLOS ORBEY LEON VARGAS	1.098.766.284	306.652
DOMITILA ARCHILA DE SANDOVAL	37.798.346-2	3.328.853
EDWIN JAVIER GONZALEZ ARENAS	1.098.793.994	297.303
FRANKLIN GIOVANNY CELIS RODRIGUEZ	91.182.529	338.869
JAVIER HERNANDO SANDOVAL ARCHILA	13.723.600-1	5.274.112
JAVIER OSMA PORTILLA	91.298.370-0	1.197.378
JOHN PHAULO CESAR MUÑOZ RINCON	1.098.688.769-5	481.664
LAURA JEANNETH MORALES CARRILLO	1.098.687.007	394.085
LILIANA RUEDA SERRANO	63.560.611-1	641.173
LUIS ALFREDO ABENDAÑO VARGAS	91.253.762-0	488.445
LUIS HERNANDO SANDOVAL BLANCO	5.554.188-1	6.383.806
LUIS IGNACIO MARTINEZ MENDEZ	5.669.925-8	350.379
OSCAR EDUARDO QUINTERO GARCIA	91.534.111-2	817.170
RUBEN DARIO RODRIGUEZ RAMIREZ	1.095.928.441-5	540.769
SILVIA ROCIO SANDOVAL ARCHILA	63.527.559-7	905.983
TILA MARIA SANDOVAL ARCHILA	63.537.556-8	2.232.256
TOTAL ACREENCIAS LABORALES		**26.931.544**

6.2 PRIMERA CLASE: ACREENCIAS FISCALES: En esta clase se incluyen los créditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos fiscales o municipales devengados, los cuales ascienden a la suma de **NOVECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL PESOS ($ 960.603.000) M/CTE.** Pertenecen a esta clase los siguientes acreedores:

ACREENCIAS FISCALES - ART. 2495 C. CIVIL	IDENTIFICACIÓN	VALOR TOTAL RECONOCIDO
U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268-4	936.884.000
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890.201.222-0	23.719.000
TOTAL ACREENCIAS FISCALES		**960.603.000**

6.3 CUARTA CLASE – ACREENCIAS CON PROVEEDORES: En esta clase se incluyen los créditos de acreedores que proveen materias primas o insumos necesarios para la producción o transformación de bienes o para la prestación de servicios, los cuales ascienden a la suma de **QUINIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($ 513.706.512) M/CTE.** Pertenecen a esta clase los siguientes acreedores:

ACREENCIAS PROVEEDORES - CUARTA CLASE - ART. 2502 C. CIVIL	IDENTIFICACIÓN	VALOR TOTAL RECONOCIDO
ADRIAN PADILLA ESPARZA	13.536.328-9	6.152.343
G Y J FERRETERIAS S A	800.130.426-3	17.185.336
COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A (SUBROGATARIA DE AGOFER S A S)	900.679.634-9	118.886.514
FAJOBE S. A. S.	800.232.356-4	1.923.560
IMPORINOX S.A.S	805.012.368-7	30.218.405
SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA	830.000.687-0	37.927.259
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A.	830.057.186-8	6.397.446
DIMETALES S. A .S	830.100.199-7	3.879.736
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIAS S.A.S. PROINAS S.A.S.	830.512.656-1	7.357.212
POLYTECH S.A.S.	830.513.291-1	17.060.869
FERRETERIA REINA S A	860.001.607-5	6.893.964
IMOCOM S A S	860.003.168-2	7.000.000

SOLUNION COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A. - (SUBROGATARIO DE FAJOBE S. A. S.)	811.019.190-7	60.887.212
SOLUNION COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A. - (SUBROGATARIO DE CYRGO S. A. S.)	811.019.190-7	3.719.998
CYRGO S. A. S.	860.009.694-2	280.002
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	860.040.094-3	3.228.532
GAMETAL LIMITADA	890.204.444-2	15.867.053
ALDIA S.A.S.	890.208.890-2	1.300.837
PUBLICACIONES DEL COMÚN LIMITADA	890.209.965-0	171.717
ICOBANDAS S A	891.500.538-9	82.514.074
WURTH COLOMBIA S.A.	900.057.383-6	1.780.156
SEPTICLEAN S.A.S. E.S.P.	900.222.512-7	2.177.280
INOXIDABLES DEL ORIENTE S.A.S	900.488.811-6	4.670.563
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR (ENDOSATARIO DE STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA)	860.009.195-9	69.993.261
ACEROS METALEJES S.A.S.	901.044.096-4	6.233.183
TOTAL CRÉDITOS DE CUARTA CLASE		**513.706.512**

6.4 QUINTA CLASE: ACREEDORES QUIROGRAFARIOS: En esta clase se incluyen los créditos que no gozan de preferencia alguna, los cuales ascienden a la suma de **DOS MIL SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS ($ 2.076.522.821) M/CTE.** Pertenecen a esta clase los siguientes acreedores:

ACREEDORES QUIROGRAFARIOS - QUINTA CLASE ART. 2509 C. CIVIL	IDENTIFICACIÓN	VALOR TOTAL RECONOCIDO
BANCOLOMBIA S.A.	890.903.938-8	755.303.671
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A	890.903.937-0	62.774.192
BANCO DE BOGOTÁ	860.002.964-4	200.000.000
BANCO DAVIVIENDA S.A.	860.034.313-7	852.535.952

BLANCA VIVIANE CARRILLO TORRES	63.292.630-1	53.148.568
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A - (SUBROGATARIO DE MARLEN SANTOS ALDANA)	860.002.180-7	11.228.000
TRANSPORTES TERRESTRES DE CARGA LTDA	804.008.314-0	11.286.000
LUIS HERNANDO SANDOVAL BLANCO	5.554.188-1	65.973.626
REPRESENTACIONES RAMIREZ ISAZA SAS	800.223.012-8	7.460.516
GRUMO GRUAS Y MONTAJES S.A.S.	901.237.572-8	55.791.392
JORGE ERNESTO GONZALEZ AGUILAR	1.098.678.098	258.930
REPRESENTACIONES RAMIREZ ISAZA SAS	800.223.012-8	761.974
TOTAL CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS		**2.076.522.821**
TOTAL CRÉDITOS GRADUADOS Y CALIFICADOS		**3.577.763.877**

DETERMINACIÓN DE DERECHOS DE VOTO POR CADA ACREEDOR

ACREEDORES LABORALES PRIMERA CLASE - Art. 2495 C. CIVIL					
NOMBRE	**IDENTIFICACIÓN**	**VALOR TOTAL DE ACREENCIA**	**VALOR AJUSTE**	**VALOR DERECHO DE VOTO**	**PORCENTAJE DERECHO DE VOTO TOTAL**
ALVARO CASTRO ENCISO	91.283.103-5	1.047.706	-	1.047.706	0,02%
ANDERSON AMADOR BALLESTEROS	1.098.732.044-2	295.713	-	295.713	0,01%
ANDREA CAROLINA DIAZ NIÑO	63.542.940-3	1.609.228	-	1.609.228	0,03%
CARLOS ORBEY LEON VARGAS	1.098.766.284	306.652	-	306.652	0,01%
DOMITILA ARCHILA DE SANDOVAL	37.798.346-2	3.328.853	-	3.328.853	0,06%
EDWIN JAVIER GONZALEZ ARENAS	1.098.793.994	297.303	-	297.303	0,01%
FRANKLIN GIOVANNY CELIS RODRIGUEZ	91.182.529	338.869	-	338.869	0,01%
JAVIER HERNANDO SANDOVAL ARCHILA	13.723.600-1	5.274.112	-	5.274.112	0,10%
JAVIER OSMA PORTILLA	91.298.370-0	1.197.378	-	1.197.378	0,02%
JOHN PHAULO CESAR MUÑOZ RINCON	1.098.688.769-5	481.664	-	481.664	0,01%
LAURA JEANNETH MORALES CARRILLO	1.098.687.007	394.085	-	394.085	0,01%
LILIANA RUEDA SERRANO	63.560.611-1	641.173	-	641.173	0,01%

LUIS ALFREDO ABENDAÑO VARGAS	91.253.762-0	488.445	-	488.445	0,01%
LUIS HERNANDO SANDOVAL BLANCO	5.554.188-1	6.383.806	-	6.383.806	0,12%
LUIS IGNACIO MARTINEZ MENDEZ	5.669.925-8	350.379	-	350.379	0,01%
OSCAR EDUARDO QUINTERO GARCIA	91.534.111-2	817.170	-	817.170	0,02%
RUBEN DARIO RODRIGUEZ RAMIREZ	1.095.928.441-5	540.769	-	540.769	0,01%
SILVIA ROCIO SANDOVAL ARCHILA	63.527.559-7	905.983	-	905.983	0,02%
TILA MARIA SANDOVAL ARCHILA	63.537.556-8	2.232.256	-	2.232.256	0,04%
TOTAL ACREEDORES LABORALES		**26.931.544**		**26.931.544**	**0,51%**

ACREEDORES ENTIDADES PUBLICAS E INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL					
ACREEDOR	**IDENTIFICACIÓN**	**VALOR TOTAL DE ACREENCIA**	**VALOR AJUSTE**	**VALOR DERECHO DE VOTO**	**PORCENTAJE DERECHO DE VOTO TOTAL**
U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268-4	936.884.000	9.936.420	946.820.420	18,07%
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890.201.222-0	23.719.000	-	23.719.000	0,45%
TOTAL ACREEDORES ENTIDADES PÚBLICAS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		**960.603.000**		**970.539.420**	**18,52%**

ACREEDORES INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES Y EXTRANJERAS SUJETAS A LA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA					
ACREEDOR	**IDENTIFICACIÓN**	**VALOR TOTAL DE ACREENCIA**	**VALOR AJUSTE**	**VALOR DERECHO DE VOTO**	**PORCENTAJE DERECHO DE VOTO TOTAL**
BANCOLOMBIA S.A.	890.903.938-8	755.303.671	-	755.303.671	14,42%
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A	890.903.937-0	62.774.192	-	62.774.192	1,20%
BANCO DE BOGOTÁ	860.002.964-4	200.000.000	-	200.000.000	3,82%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	860.034.313-7	852.535.952	-	852.535.952	16,27%
TOTAL ACREEDORES INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES Y EXTRANJERAS		**1.870.613.815**		**1.870.613.815**	**35,70%**

ACREEDORES INTERNOS				
ACREEDOR	**IDENTIFICACIÓN**		**VALOR DERECHO DE VOTO**	**PORCENTAJE DERECHO DE VOTO TOTAL**
JAVIER HERNANDO SANDOVAL ARCHILA	13.723.600		410.573.916	7,84%
EDGAR AUGUSTO SANDOVAL ARCHILA	1.095.797.515		410.573.916	7,84%
TILA MARIA SANDOVAL ARCHILA	63.537.556		410.573.916	7,84%
SILVIA ROCIO SANDOVAL ARCHILA	63.527.559		410.573.916	7,84%
TOTAL PARTICPACION ACREEDORES INTERNOS			**1.642.295.664**	**31,34%**

ACREEDORES EXTERNOS					
ACREEDOR	**IDENTIFICACIÓN**	**VALOR TOTAL DE ACREENCIA**	**VALOR AJUSTE**	**VALOR DERECHO DE VOTO**	**PORCENTAJE DERECHO DE VOTO TOTAL**
ADRIAN PADILLA ESPARZA	13.536.328-9	6.152.343	45.902	6.198.245	0,12%
G Y J FERRETERIAS S A	800.130.426-3	17.185.336	255.683	17.441.019	0,33%
COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A (SUBROGATARIA DE AGOFER S A S)	900.679.634-9	118.886.514	1.633.123	120.519.637	2,30%
FAJOBE S. A. S.	800.232.356-4	1.923.560	17.381	1.940.941	0,04%
IMPORINOX S.A.S	805.012.368-7	30.218.405	423.787	30.642.192	0,58%
SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA	830.000.687-0	37.927.259	260.962	38.188.221	0,73%
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A.	830.057.186-8	6.397.446	78.730	6.476.176	0,12%
DIMETALES S. A .S	830.100.199-7	3.879.736	44.680	3.924.416	0,07%
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIAS S.A.S. PROINAS S.A.S.	830.512.656-1	7.357.212	97.974	7.455.186	0,14%
POLYTECH S.A.S.	830.513.291-1	17.060.869	259.272	17.320.141	0,33%
FERRETERIA REINA S A	860.001.607-5	6.893.964	76.277	6.970.241	0,13%
IMOCOM S A S	860.003.168-2	7.000.000	205.924	7.205.924	0,14%
SOLUNION COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A. - (SUBROGATARIO DE FAJOBE S. A. S.)	811.019.190-7	60.887.212	550.173	61.437.385	1,17%
SOLUNION COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A. - (SUBROGATARIO DE CYRGO S. A. S.)	811.019.190-7	3.719.998	58.214	3.778.212	0,07%

CYRGO S. A. S.	860.009.694-2	280.002	4.382	284.384	0,01%
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	860.040.094-3	3.228.532	42.490	3.271.022	0,06%
GAMETAL LIMITADA	890.204.444-2	15.867.053	182.728	16.049.781	0,31%
ALDIA S.A.S.	890.208.890-2	1.300.837	18.828	1.319.665	0,03%
PUBLICACIONES DEL COMÚN LIMITADA	890.209.965-0	171.717	17.802	189.519	0,00%
ICOBANDAS S A	891.500.538-9	82.514.074	479.700	82.993.774	1,58%
WURTH COLOMBIA S.A.	900.057.383-6	1.780.156	27.369	1.807.525	0,03%
SEPTICLEAN S.A.S. E.S.P.	900.222.512-7	2.177.280	21.042	2.198.322	0,04%
INOXIDABLES DEL ORIENTE S.A.S	900.488.811-6	4.670.563	71.778	4.742.341	0,09%
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR (ENDOSATARIO DE STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA)	860.009.195-9	69.993.261	863.839	70.857.100	1,35%
ACEROS METALEJES S.A.S.	901.044.096-4	6.233.183	76.725	6.309.908	0,12%
BLANCA VIVIANE CARRILLO TORRES	63.292.630-1	53.148.568	418.140	53.566.708	1,02%
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A - (SUBROGATARIO DE MARLEN SANTOS ALDANA)	860.002.180-7	11.228.000	131.742	11.359.742	0,22%
TRANSPORTES TERRESTRES DE CARGA LTDA	804.008.314-0	11.286.000	122.601	11.408.601	0,22%
LUIS HERNANDO SANDOVAL BLANCO	5.554.188-1	65.973.626	694.454	66.668.080	1,27%
REPRESENTACIONES RAMIREZ ISAZA SAS	800.223.012-8	7.460.516	2.179.707	9.640.223	0,18%
GRUMO GRUAS Y MONTAJES S.A.S.	901.237.572-8	55.791.392	-	55.791.392	1,06%
JORGE ERNESTO GONZALEZ AGUILAR	1.098.678.098	258.930	-	258.930	0,00%
REPRESENTACIONES RAMIREZ ISAZA SAS	800.223.012-8	761.974	222.623	984.597	0,02%
TOTAL ACREEDORES EXTERNOS		**719.615.518**		**729.199.549**	**13,92%**
TOTAL CRÉDITOS		**3.577.763.877**		**5.239.579.992**	**100%**

B) Para los efectos de los derechos de voto, según lo estipulado por el artículo 31 de la Ley 1116 de 2006 reformado por el artículo 38 de la Ley 1429 de 2010, las categorías de acreedores en este proceso, según el orden y letra indicada en la precitada norma son los siguientes:

- ✓ Derecho de Voto Acreedores Laborales……..0.51%
- ✓ Derecho de Voto Acreedores Entidades Públicas……18.52%
- ✓ Derecho de Voto Acreedores Instituciones Financieras……..35.70%
- ✓ Derecho de Voto Acreedores Internos……..31.34%
- ✓ Derecho de Voto Acreedores Externos……..13.92%

TOTAL…….100.00%

CLÁUSULA SEPTIMA. - VALOR DE LA DEUDA. El valor total del pasivo a reestructurar por concepto de capital, el cual es objeto del presente **ACUERDO DE REORGANIZACIÓN,** asciende a la suma de **TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 3.577.763.877) M/CTE.**

CLÁUSULA OCTAVA. - ACREENCIAS POSTERIORES AL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN: Son las adquiridas por el **DEUDOR** en el lapso comprendido entre la fecha de iniciación del proceso de Reorganización; es decir, el dieciséis (16) de marzo de 2021, en la cual fue admitido el proceso de reorganización y hasta que se cumpla la totalidad del presente **ACUERDO DE REORGANIZACIÓN**.

CLÁUSULA NOVENA. - FÓRMULA DE PAGO DE LOS CRÉDITOS: Los créditos materia de este **ACUERDO**, relacionados en el **Anexo No. 1 de Flujo de pago Proyectado,** se pagarán en la forma indicada.

PERIODO DE GRACIA: El periodo de gracia del acuerdo será de **DOCE (12) MESES** contados desde la fecha de confirmación del acuerdo por parte de la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - INTENDENCIA REGIONAL BUCARAMANGA**. Los intereses causados en el periodo de gracia serán cancelados junto con los pagos de capital en el mismo número de cuotas establecidas.

AMORTIZACIÓN A CAPITAL: El capital será cancelado en un plazo de ciento ocho (108) meses, una vez haya transcurrido los doce (12) meses del periodo de gracia contados a partir de la fecha de confirmación del acuerdo de Reorganización por parte del Juez del concurso. **PARÁGRAFO:** A la confirmación del presente acuerdo, los acreedores calificados y graduados, informarán oportunamente al **DEUDOR** dentro de los ocho (08) días siguientes a la confirmación del mismo, el modo o forma de realizar el respectivo pago.

Una vez terminado el periodo de gracia se procederá a realizar los siguientes pagos en cada uno de los siguientes acreedores:

CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE – LABORALES: $ 26.931.544. Se pagarán conforme abajo se indica.

Plazo Pago Capital + Intereses: una (1) cuota por concepto de capital más el valor de los intereses cuantificados al momento del pago por la suma de $ 28.682.094, a prorrata, la cual será cancelada el día dieciséis (16) de marzo de 2023, una vez finalizado el periodo de gracia.

CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE - LABORALES	IDENTIFICACIÓN	VR. TOTAL RECONOCIDO POR CAPITAL	INTERESES	TOTAL A PAGAR	No. CUOTAS	VR. CUOTA MENSUAL
ALVARO CASTRO ENCISO	91.283.103-5	1.047.706	68.101	1.115.807	1	1.115.807
ANDERSON AMADOR BALLESTEROS	1.098.732.044-2	295.713	19.221	314.934	1	314.934
ANDREA CAROLINA DIAZ NIÑO	63.542.940-3	1.609.228	104.600	1.713.828	1	1.713.828
CARLOS ORBEY LEON VARGAS	1.098.766.284	306.652	19.932	326.584	1	326.584
DOMITILA ARCHILA DE SANDOVAL	37.798.346-2	3.328.853	216.375	3.545.228	1	3.545.228
EDWIN JAVIER GONZALEZ ARENAS	1.098.793.994	297.303	19.325	316.628	1	316.628
FRANKLIN GIOVANNY CELIS RODRIGUEZ	91.182.529	338.869	22.026	360.895	1	360.895
JAVIER HERNANDO SANDOVAL ARCHILA	13.723.600-1	5.274.112	342.817	5.616.929	1	5.616.929
JAVIER OSMA PORTILLA	91.298.370-0	1.197.378	77.830	1.275.208	1	1.275.208
JOHN PHAULO CESAR MUÑOZ RINCON	1.098.688.769-5	481.664	31.308	512.972	1	512.972
LAURA JEANNETH MORALES CARRILLO	1.098.687.007	394.085	25.616	419.701	1	419.701
LILIANA RUEDA SERRANO	63.560.611-1	641.173	41.676	682.849	1	682.849
LUIS ALFREDO ABENDAÑO VARGAS	91.253.762-0	488.445	31.749	520.194	1	520.194
LUIS HERNANDO SANDOVAL BLANCO	5.554.188-1	6.383.806	414.947	6.798.753	1	6.798.753
LUIS IGNACIO MARTINEZ MENDEZ	5.669.925-8	350.379	22.775	373.154	1	373.154
OSCAR EDUARDO QUINTERO GARCIA	91.534.111-2	817.170	53.116	870.286	1	870.286
RUBEN DARIO RODRIGUEZ RAMIREZ	1.095.928.441-5	540.769	35.150	575.919	1	575.919
SILVIA ROCIO SANDOVAL ARCHILA	63.527.559-7	905.983	58.889	964.872	1	964.872
TILA MARIA SANDOVAL ARCHILA	63.537.556-8	2.232.256	145.097	2.377.353	1	2.377.353
TOTAL CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE - LABORALES		**26.931.544**	**1.750.550**	**28.682.094**	**1**	**28.682.094**

CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE - FISCALES - $ 960.603.000. Se pagarán conforme abajo se indica.

Plazo Pago Capital + Intereses: treinta y cinco (35) cuotas fijas mensuales por concepto de capital más el valor de los intereses cuantificados al momento del pago, por la suma de $ 31.699.899 a prorrata, las cuales serán canceladas iniciando el día dieciséis (16) de abril de 2023 y finalizando el día dieciséis (16) de febrero de 2026, respectivamente, una vez canceladas las obligaciones laborales.

CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE - FISCALES	IDENTIFICACIÓN	VR. TOTAL RECONOCIDO POR CAPITAL	INTERESES	TOTAL A PAGAR	No. CUOTAS	VR. CUOTA MENSUAL
U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268-4	936.884.000	145.217.020	1.082.101.020	35	30.917.172
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890.201.222-0	23.719.000	3.676.445	27.395.445	35	782.727
TOTAL CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE - FISCALES		**960.603.000**	**148.893.465**	**1.109.496.465**	**35**	**31.699.899**

CRÉDITOS DE CUARTA CLASE – PROVEEDORES - $ 513.706.512. Se pagarán conforme abajo se indica.

Plazo Pago Capital + Intereses: diecinueve (19) cuotas fijas mensuales por concepto de capital más el valor de los intereses cuantificados al momento del pago, por la suma de $ 34.877.968 a prorrata, las cuales serán canceladas iniciando el día dieciséis (16) de marzo de 2026 y finalizando el día dieciséis (16) de septiembre de 2027, respectivamente, una vez canceladas las obligaciones fiscales.

CRÉDITOS DE CUARTA CLASE - PROVEEDORES	IDENTIFICACIÓN	VR. TOTAL RECONOCIDO POR CAPITAL	INTERESES	TOTAL A PAGAR	No. CUOTAS	VR. CUOTA MENSUAL
ADRIAN PADILLA ESPARZA	13.536.328-9	6.152.343	1.784.179	7.936.522	19	417.712
G Y J FERRETERIAS S A	800.130.426-3	17.185.336	4.983.747	22.169.083	19	1.166.794
COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A (SUBROGATARIA DE AGOFER S A S)	900.679.634-9	118.886.514	34.477.089	153.363.603	19	8.071.769
FAJOBE S. A. S.	800.232.356-4	1.923.560	557.832	2.481.392	19	130.600
IMPORINOX S.A.S	805.012.368-7	30.218.405	8.763.337	38.981.742	19	2.051.671
SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA	830.000.687-0	37.927.259	10.998.905	48.926.164	19	2.575.061
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A.	830.057.186-8	6.397.446	1.855.259	8.252.705	19	434.353
DIMETALES S. A .S	830.100.199-7	3.879.736	1.125.123	5.004.859	19	263.414
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIAS S.A.S. PROINAS S.A.S.	830.512.656-1	7.357.212	2.133.591	9.490.803	19	499.516
POLYTECH S.A.S.	830.513.291-1	17.060.869	4.947.652	22.008.521	19	1.158.343
FERRETERIA REINA S A	860.001.607-5	6.893.964	1.999.250	8.893.214	19	468.064
IMOCOM S A S	860.003.168-2	7.000.000	2.030.000	9.030.000	19	475.263
SOLUNION COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A. - (SUBROGATARIO DE CYRGO S. A. S. Y DE FAJOBE S. A. S.)	811.019.190-7	64.607.210	18.736.091	83.343.301	19	4.386.490
CYRGO S. A. S.	860.009.694-2	280.002	81.201	361.203	19	19.011
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	860.040.094-3	3.228.532	936.274	4.164.806	19	219.200
GAMETAL LIMITADA	890.204.444-2	15.867.053	4.601.445	20.468.498	19	1.077.289
ALDIA S.A.S.	890.208.890-2	1.300.837	377.243	1.678.080	19	88.320
PUBLICACIONES DEL COMÚN LIMITADA	890.209.965-0	171.717	49.798	221.515	19	11.659
ICOBANDAS S A	891.500.538-9	82.514.074	23.929.081	106.443.155	19	5.602.271
WURTH COLOMBIA S.A.	900.057.383-6	1.780.156	516.245	2.296.401	19	120.863
SEPTICLEAN S.A.S. E.S.P.	900.222.512-7	2.177.280	631.411	2.808.691	19	147.826
INOXIDABLES DEL ORIENTE S.A.S	900.488.811-6	4.670.563	1.354.463	6.025.026	19	317.107
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR (ENDOSATARIO DE STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA)	860.009.195-9	69.993.261	20.298.046	90.291.307	19	4.752.174
ACEROS METALEJES S.A.S.	901.044.096-4	6.233.183	1.807.623	8.040.806	19	423.200
TOTAL CRÉDITOS DE CUARTA CLASE - PROVEEDORES		**513.706.512**	**148.974.888**	**662.681.400**	**19**	**34.877.968**

CRÉDITOS DE QUINTA CLASE – QUIROGRAFARIAS - $ 2.076.522.821. Se pagarán conforme abajo se indica.

Plazo Pago Capital + Intereses: cincuenta y tres (53) cuotas mensuales por concepto de capital más el valor de los intereses cuantificados al momento del pago, por la suma de $ 57.594.124 a prorrata, las cuales serán canceladas iniciando el día dieciséis (16) de octubre de 2027 y finalizando el día dieciséis (16) de febrero de 2032, respectivamente, una vez canceladas las obligaciones con proveedores.

CREDITOS DE QUINTA CLASE - QUIROGRAFARIOS	IDENTIFICACIÓN	VR. TOTAL RECONOCIDO POR CAPITAL	INTERESES	TOTAL A PAGAR	No. CUOTAS	VR. CUOTA MENSUAL
BANCOLOMBIA S.A.	890.903.938-8	755.303.671	354.992.725	1.110.296.397	53	20.948.989
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A	890.903.937-0	62.774.192	29.503.870	92.278.062	53	1.741.096
BANCO DE BOGOTÁ	860.002.964-4	200.000.000	94.000.000	294.000.000	53	5.547.170
BANCO DAVIVIENDA S.A.	860.034.313-7	852.535.952	400.691.897	1.253.227.849	53	23.645.808
BLANCA VIVIANE CARRILLO TORRES	63.292.630-1	53.148.568	24.979.827	78.128.395	53	1.474.121
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A - (SUBROGATARIO DE MARLEN SANTOS ALDANA)	860.002.180-7	11.228.000	5.277.160	16.505.160	53	311.418
TRANSPORTES TERRESTRES DE CARGA LTDA	804.008.314-0	11.286.000	5.304.420	16.590.420	53	313.027
LUIS HERNANDO SANDOVAL BLANCO	5.554.188-1	65.973.626	31.007.604	96.981.230	53	1.829.835
REPRESENTACIONES RAMIREZ ISAZA SAS	800.223.012-8	7.460.516	3.506.443	10.966.959	53	206.924
GRUMO GRUAS Y MONTAJES S.A.S.	901.237.572-8	55.791.392	26.221.954	82.013.346	53	1.547.422
JORGE ERNESTO GONZALEZ AGUILAR	1.098.678.098	258.930	121.697	380.627	53	7.182
REPRESENTACIONES RAMIREZ ISAZA SAS	800.223.012-8	761.974	358.128	1.120.102	53	21.134
TOTAL CRÉDITOS DE QUINTA CLASE - QUIROGRAFARIOS		**2.076.522.821**	**975.965.726**	**3.052.488.547**	**53**	**57.594.124**

TASA DE INTERÉS: Sobre los saldos de capital adeudados se reconocerá una tasa fija durante el transcurso del presente acuerdo de Reorganización equivalente al seis por ciento (6%) E.A (efectivo anual), los cuales se causarán a partir de la fecha de confirmación del acuerdo de Reorganización y serán cancelados junto con las cuotas de capital, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Sobre los saldos de capital adeudados no se reconocerán intereses desde la fecha de vencimiento de las obligaciones hasta la fecha de confirmación del acuerdo de reorganización.

- En ningún caso por el capital reestructurado, el **DEUDOR** reconocerá o pagará suma alguna por concepto de intereses moratorios.

SALVEDAD: Si el día previsto para el pago de obligaciones reguladas en este acuerdo fuere un día no hábil, el plazo se entiende prorrogado hasta el siguiente día hábil.

CLÁUSULA DÉCIMA - PREPAGOS: Si en cualquier momento durante la ejecución del presente acuerdo de reorganización, los flujos de efectivo del **DEUDOR** presentan excedentes de liquidez una vez descontados los requerimientos de capital de trabajo definidos por el **DEUDOR**, podrá anticipar los pagos a los acreedores variando los plazos aquí establecidos, pero respetando siempre la prelación legal.

MEDIDAS CAUTELARES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - MEDIDAS CAUTELARES: Se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1116 de 2006.

CÓDIGO DE GESTIÓN ETICA EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - El DEUDOR asume por el presente **ACUERDO**, una serie de compromisos y obligaciones, con el fin de propiciar las condiciones financieras, administrativas y operativas necesarias para asegurar la buena marcha de la empresa, así como para asegurar la capacidad de pago necesaria con el fin de atender debida y oportunamente las obligaciones a cargo del **DEUDOR**. Para tal fin y en los términos del artículo 78 de la Ley 1116 de 2006, el **DEUDOR**, manifiesta su voluntad de someterse al siguiente código de Gestión Ética Empresarial y Responsabilidad social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - DECLARACIONES: El **DEUDOR** declara que a la fecha de la celebración del **ACUERDO**:

1. Es una Sociedad legalmente existente y autorizada para funcionar con arreglo a las Leyes de la República de Colombia.

2. Tiene la capacidad legal para suscribir el presente **ACUERDO DE REORGANIZACIÓN**.

3. No ha omitido ningún hecho relevante respecto de sus condiciones financieras y que la información divulgada es cierta y correcta.

4. El presente **ACUERDO** se constituye en una obligación válida y legalmente vinculante, ejecutable, de acuerdo con los términos en él contenidos y su celebración no viola ninguna disposición legal o reglamentaria, orden de autoridad, estatutos, convenios o contratos.

5. Se encuentra debidamente matriculada en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

6. Su registro mercantil se encuentra debidamente renovado a la fecha de la confirmación del acuerdo de reorganización por parte del Juez del concurso.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – OBLIGACIONES: El DEUDOR asume las siguientes obligaciones especiales, además de aquellas otras contempladas en el **ACUERDO**:

1. La de hacer los mejores esfuerzos para que las declaraciones señaladas en la cláusula precedente permanezcan ciertas y correctas durante la vigencia del **ACUERDO**, salvo aspectos contingentes que no dependan de su control.

2. Conducir los negocios y actividades económicas en forma diligente, cuidadosa y eficiente de conformidad con la práctica comercial colombiana.

3. Funcionar legalmente y estar en pleno uso de su capacidad jurídica.

4. Llevar y mantener su contabilidad con estricta sujeción a las normas de contabilidad y conservar un sistema de registro contable acorde con dichas normas y principios.

5. Mientras se encuentre vigente el **ACUERDO**, suministrar al Comité de Acreedores la siguiente información financiera y contable, lo cual efectuará con una antelación no menor a cinco (05) días hábiles a la fecha de celebración de cada comité:

- El presupuesto de ingresos y egresos para cada año fiscal, lo cual deberá hacer igualmente en la reunión anual de Acreedores de cada año, así como un informe anual sobre la ejecución de presupuesto, acompañado de las proyecciones financieras ajustadas para el mismo período, informe y proyecciones que se presentarán en la citada reunión.

- Una copia de los Estados Financieros de fin de ejercicio, debidamente certificados, lo cual deberá hacer igualmente en la reunión anual de los acreedores.

- Cualquier información eventual que pueda afectar la normal marcha de la empresa o que pueda afectar significativamente al cumplimiento de los presupuestos y proyecciones.

- Los demás documentos e informes que el Comité de Acreedores estime pertinentes y que requiera en orden el cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas. En ningún caso estos movimientos o informes se podrán extender a aquellos que contengan secretos industriales o empresariales, entendiéndose por estos los relacionados con los procesos y procedimientos que el **DEUDOR** emplee en la administración, elaboración de sus productos o prestación de sus servicios.

6. Renovar el registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga de acuerdo a las disposiciones legales.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - COMPROMISOS DEL DEUDOR: El DEUDOR se compromete a cumplir los términos del **ACUERDO** y poner todo su empeño para el cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. Para tal fin, asumen

la obligación de:

1. Preparar y presentar adecuada y oportunamente la información que requiera el Comité de Acreedores y considerar y aplicar las recomendaciones que este efectúe.

2. Velar por el cumplimiento de las proyecciones y presupuestos que se elaboren y presenten al Comité.

3. Velar por el cumplimiento de los planes estratégicos, de carácter operativo, administrativo y financiero que preparen.

4. En fin, obrar en todas sus actuaciones, frente a los Acreedores y/o terceros en general, de buena fe, con lealtad y diligencia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - REGLAS DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. El DEUDOR se obliga de manera especial a:

1.- Mantener al día el pago o cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social, fiscal y parafiscal, adquiridas con posteridad a la iniciación de la negociación del **ACUERDO** y las que surjan con posteridad a la celebración del **ACUERDO**, así como cualquier otra obligación patrimonial de su cargo.

2.- Alcanzar y mantener adecuados márgenes financieros que reflejen una apropiada estructura financiera, administrativa y comercial para asegurar su permanencia en las mejores condiciones de competitividad y funcionamiento de acuerdo con su real situación financiera.

3.- Mantener sistemas de administración de información y de control de costos adecuados.

COMITÉ DE ACREEDORES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - CONFORMACIÓN: Tal como lo dispone el artículo 34 de la Ley 1116 de 2006, se dispone la conformación de un comité de acreedores internos y externos, con el objeto de verificar el cumplimiento de los términos de este **ACUERDO**, el cual no tendrán funciones de administración ni coadministración, por lo que queda expresamente exonerado de toda responsabilidad en lo que respecta a este tema.

El comité de Acreedores estará integrado por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes, los que elegirán para toda la vigencia del **ACUERDO**, serán reemplazables en cualquier momento y se conformará de la siguiente manera:

- Un (1) renglón del principal y su respectivo suplente, que será integrado por acreedores laborales en orden al valor del saldo del crédito por capital,

tomado de mayor a menor.

- Un (1) renglón del principal y su respectivo suplente, que será integrado por acreedores fiscales en orden al valor del saldo del crédito por capital, tomado de mayor a menor.

- Un (1) renglón del principal y su respectivo suplente, será integrado por acreedores externos.

En consecuencia, el Comité quedará integrado así:

PRINCIPALES

Primer Renglón	JAVIER HERNANDO SANDOVAL ARCHILA
Segundo Renglón	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Tercer Renglón	BANCO DAVIVIENDA S.A.

SUPLENTES

Primer Renglón	TILA MARIA SANDOVAL ARCHILA
Segundo Renglón	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Tercer Renglón	BANCO DE BOGOTÁ

PARÁGRAFO. En caso de falta absoluta de algún miembro o pago total del crédito respectivo, o por inasistencia al comité en tres (3) ocasiones consecutivas, el miembro de que se trate quedará suprimido el respectivo renglón. Pero en todo caso cuando se trate de un acreedor persona jurídica, la entidad respectiva deberá informar mediante comunicación escrita dirigida al presidente del comité y al **DEUDOR** por el Representante Legal de la Entidad designada, el nombre de la persona delegada para tal efecto.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - FUNCIONAMIENTO. El Comité de Acreedores (en adelante el Comité), funcionará conforme a las siguientes reglas:

1. El Comité se reunirá en la sede del **DEUDOR,** ubicada en la Calle 16 No. 10-42 Barrio Gaitán de la ciudad de Bucaramanga.

2. El Comité será citado por el **DEUDOR**, quien deberá asistir a las mismas y tendrá derecho a voz, pero no a voto y no se tendrá en cuenta para integrar el quórum. En ningún caso, el **DEUDOR** podrá actuar como representante de cualquiera de los miembros del comité.

3. La convocatoria se hará siempre por comunicación escrita o por correo electrónico, debidamente confirmados con el interesado, enviada a la dirección registrada por cada uno ante el secretario del Comité y en ella se precisará el objetivo de la reunión. Estando presentes todos los miembros principales del Comité o sus suplentes cuando el respectivo principal no estuviere actuando, éste podrá sesionar y decidir válidamente sin necesidad de convocatoria previa.

4. Las reuniones ordinarias serán citadas por el **DEUDOR** con no menos de cinco (05) días hábiles de anticipación, y se cumplirán así: cada seis (6) meses durante el primer año del **ACUERDO** y en forma anual durante los años siguientes del **ACUERDO,** hasta su terminación. El comité en su primera reunión acordará una agenda para la programación del primer año del **ACUERDO** y así sucesivamente durante cada año de duración del mismo.

5. Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo cuando sean citadas por el **DEUDOR** o por al menos dos (2) de sus miembros que actúen como principales y con el objeto de verificar el cumplimiento de los términos de este **ACUERDO** o en los eventos previstos en el mismo, cuando las circunstancias así lo aconsejen. La citación para estas reuniones se hará con no menos de tres (03) días de anticipación.

6. Corresponderá asistir a las reuniones del Comité y votar en ellas a los miembros principales de manera personal. Los miembros suplentes que actúen en la reunión como principales pueden expresar su voto válidamente.

7. El Comité, con el voto de la mayoría de sus miembros designará de entre ellos un presidente a quien corresponderá la dirección de las reuniones del Comité y de los trabajos que a éste corresponda. También designará un secretario, nombramiento que podrá recaer en el **DEUDOR**, si así el Comité lo estima pertinente.

8. El quórum deliberatorio y decisorio del Comité se conformará con la presencia de sus tres (3) miembros pertenecientes cada uno a diferente clase de acreedores que representan. El quórum deliberatorio y decisorio será la mayoría simple, siendo dos (2) de los tres (3) miembros.

9. El cambio de cualquiera de los miembros se hará mediante comunicación escrita dirigida al presidente del Comité y al **DEUDOR**, por el **ACREEDOR** que así lo requiere, indicando el nombre del sustituto.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - FUNCIONES. Son funciones del Comité, las siguientes:

1. Dictarse su propio reglamento, conforme a lo que considere necesario para

su normal funcionamiento, teniendo en cuenta el **ACUERDO**.

2. Designar su presidente y su secretario.

3. Velar por el cabal cumplimiento de lo establecido en el presente **ACUERDO**.

4. Revisar el presupuesto anual de operaciones del **DEUDOR**, junto con las proyecciones financieras y sugerir las provisiones y ajustes que considere convenientes para el adecuado cumplimiento del **ACUERDO**.

5. Verificar la ocurrencia de una causal de cumplimiento a efecto de adoptar el mecanismo tendiente a subsanarla en los términos del **ACUERDO**. En caso contrario, informará al juez del concurso sobre el incumplimiento.

6. Solicitar y recibir del **DEUDOR** información sobre aspectos relevantes de la empresa que afecte su estructura y la pongan en imposibilidad de cumplir sus obligaciones.

7. Citar a reuniones a los demás acreedores cuando lo considere necesario.

8. En caso de desaparición de cualquier categoría de acreedores por el pago de la totalidad de los créditos a favor de los mismos y si lo estima necesario podrá modificar la composición del propio comité o su conformación, pero con observancia de los lineamientos establecidos en el presente acuerdo.

9. Las demás señaladas en el **ACUERDO** o que surjan como consecuencia del mismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CONFIDENCIALIDAD. Los miembros del Comité y quienes en él participen están sometidos a la obligación de confidencialidad en relación con todos los informes y documentos de que conozcan en ejercicio de sus funciones. El miembro del Comité que a juicio del propio Comité viole el deber legal de confidencialidad, podrá ser sustituido por otro acreedor de la misma categoría de acreedores al que pertenezca el miembro reemplazado. Esta decisión la tomará el Comité en reunión específicamente citada para el efecto y en la decisión no podrá participar el miembro infractor.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: REUNIÓN ANUAL ACREEDORES: Se celebrará reunión anual de **ACREEDORES** en la sede del deudor, ubicada en la Calle 16 No. 10-42 Barrio Gaitán del municipio de Bucaramanga, con el fin de hacer seguimiento al acuerdo de Reorganización, dando aviso oportuno de su convocatoria al Juez del concurso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL

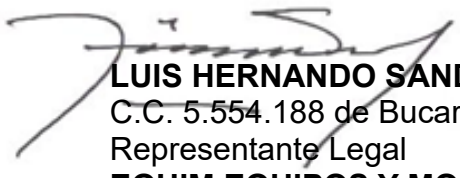
ACUERDO DE REORGANIZACIÓN: Las estipuladas taxativamente en el artículo 45 de la Ley 1116 de 2006.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO: En caso de denuncia de un evento de incumplimiento se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 1116 de 2006.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: LEY APLICABLE. La celebración, interpretación y ejecución del **ACUERDO DE REORGANIZACIÓN** se sujetará a las leyes de la República de Colombia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CESIÓN. Los **ACREEDORES** podrán ceder en cualquier momento y a cualquier título los créditos y se tendrá al cesionario como sustituto del cedente. En todo caso, el **ACREEDOR** cedente deberá advertir al cesionario interesado sobre la existencia del presente acuerdo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Se entiende que las obligaciones y/o acreencias comprendidas en el presente **ACUERDO** no son objeto de novación, ni operará para las mismas la prescripción ni la caducidad, estas serán pagadas en los términos estipulados en el presente **ACUERDO**.



LUIS HERNANDO SANDOVAL BLANCO
C.C. 5.554.188 de Bucaramanga
Representante Legal
EQUIM EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S EN REORGANIZACIÓN